

Iktatószám: IKT-2018-104-I1-00030799

Kedvezményezett neve: **Szegedi SZEFO
Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\"
Részvénytársaság**

Projekt címe: **Szegedi SZEFO zrt. a
megváltozott munkaképességű személyek
tranzitálásának elősegítéséért**

Projekt azonosítószám:
**EFOP-1.1.6-17-2017-00006
1. számú módosítás**

TÁMOGATÓI OKIRAT

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Támogató által 2017.05.04-én meghirdetett „EFOP-1.1.6-17 Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című felhívás alapján a **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság**, mint támogatást igénylő **2017.07.28.-án/én** támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: **„Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”**.

Értesítem, hogy a Támogató a **„Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”** című **EFOP-1.1.6-17-2017-00006** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a/**az „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **70 000 000 Ft**, azaz **hetvenmillió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

EFOP-1.1.6-17-2017-00006 támogatási kérelem maximálisan a Felhívás támasztotta igényeknek megfelelően lett kialakítva, így a kérelem támogatásra javasolt. A **„Szegedi SZEFO Zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”** címen benyújtott támogatási kérelem teljes mértékben megfelel a Felhívásban támasztott elvárásoknak. A támogatást igénylő a szakmai tervben egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő célokat, amelyeknek eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen bemutatásra kerültek. A szakmai tervben a célcsoport megfelelően került meghatározásra és részletesen bemutatásra is került. A szakmai terv tartalmazza a megvalósítási helyszín, illetve a tágabb régió helyzetelemzését, egyértelműsítve a projekt indokoltságát. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a műszaki-szakmai mutatók, indikátorok és a

mérföldkövek eléréséhez, amelyek reálisan teljesíthetők, ütemezésük átgondolt. A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése bemutatásra került. A költségvetés kialakításakor a támogatást igénylő figyelembe vette a belső korlátokat, illetve nem tervezett be el nem számolható költségeket. A költségvetési tételek szöveges indoklása részletes és megfelelő.

A Projekt megvalósításának **kezdet**e: **2017.09.01.**

A **Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja**: 2017.03.21.

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja**: **2018.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A **záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje**: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt **2017.09.01. - 2018.11.30.**-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 70 000 000 Ft**, azaz **hetvenmillió** forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg maximális mértékét a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **70 000 000 Ft**, azaz **hetvenmillió** forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból **70 000 000 Ft**, azaz **hetvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben

meghatározott indikátorok és a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Záró rendelkezések

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 8. számú mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződésnek megfelelően végzi.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 8 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

A Kedvezményezett köteles, jelen Okirat hatálybalépését követő **8 naptári napon belül**, jelen Okirat 8. számú mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződést, cégszerűen aláírva, postai és elektronikus úton megküldeni a Támogató részére.

Amennyiben a Kedvezményezett a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Támogató az ÁSZF 7.2 pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat **5** oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, **2018. február 9.**

Dióssi Katalin
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Adatfeldolgozási megbízási szerződés

Támogatási kérelem azonosító száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság**

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	48 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	20 529 555
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	4 824 445
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 659 740
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	336 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 416 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	660 115

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – munkabér	2 698 785
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége	131 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	180 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	332 760
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	528 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós költséget is)	180 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó egyéb költségek	523 600
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Utazási költség	720 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	24 084 000
Szegedi SZEFO	Célcsoport támogatásának	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó	900 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	költségei		utazási és szállás költség	
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó egyéb költségek	1 708 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4 060 000
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	480 000
Összesen:				70 000 000

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság**

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	70 000 000
Projekt elszámolható költsége	70 000 000
Projekt teljes költsége	70 000 000
Összesen	70 000 000

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	3 típusú képzés megvalósítása		2018.02.28.	Az első mérföldkő végére 3 típusú képzés befejezését tervezzük. Alapvető képzések körébe tartozó képzések: - Hatékony kommunikáció és konfliktus kezelés - Társadalmi és munkaerő piaci ismeretek - Munkaerő piaci ismeretek Bevont célcsoport tagok száma: 67 fő	23 450 000
2	8 típusú képzés megvalósítása		2018.10.31.	A második mérföldkő végére 8 típusú képzés befejezését tervezzük. Szakma megszerzésére irányuló képzés: - Betanított kötőgép kezelő - Benátított kötöttáru mosodai gépkezelő - Ruhaiipari sablon kivágó - Betanított kötöttáru varró szalagmunkás - Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó Alapvető képzések körébe tartozó képzések: - Felzárkóztatás a digitális világhoz- informatikai kompetenciák az alapoktól felhasználói szintig - Tanulási technikák, hatékony tanulás - Stressz-és krízishelyzetek kezelése Bevont célcsoport tagok száma a 2. mérföldkőig: 67 fő (1. mérföldkő) +	41 550 000

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
				111 fő (2. mérföldkő)= 178 fő.	
3	1 típusú képzés megvalósítása (3 képzési csoportban)		2018.11.30.	A harmadik mérföldkő végére 1 típusú képzés befejezését tervezzük. Alapvető képzések körébe tartozó képzések: Önismeret - Bevont célcsoport tagok száma a 3. mérföldkőig: 67 fő (1. mérföldkő) + 111 fő (2. mérföldkő) + 22 fő (3. mérföldkő)= 200 fő.	5 000 000

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási kérelem azonosító száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság**

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A projekt keretében a képzést sikeresen elvégzett munkavállalók	Az adott képzés során az egyes képzéseknél meghatározott minimális sikerességi feltételeket teljesítő részt vevők száma.	160	fő	Terveink szerint a projekt keretében a képzést sikeresen elvégzett munkavállalók száma 160 fő, tehát 160 fő fog sikeres vizsga után az adott képzéshez kapcsolódó tanúsítványt szerezni
A projekt keretében a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedett munkavállalók	Sikeresen elhelyezkedett tartós vagy tranzit foglalkoztatásban lévő munkavállalók, valamint a tartósan inaktív személyek száma.	10	fő	A projekt keretében a nyílt munkaerő piacra 10 fő integrálást tervezzük.
A projekt keretében felmérésre került személyek	Azon tranzitfoglalkoztatásban vagy tartós foglalkoztatásban lévő, valamint azon tartósan inaktív B2, C2 minősítéssel rendelkező személyek száma, akik projekt keretében felmérésre kerültek.	267	fő	267 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló igényfelmérése, majd a készség-, szakmai- és magatartás-alapú kompetencia-felmérése valósul meg a projekt kapcsán
Képzésben részesült célcsoport tagok	A megvalósított képzés(ek)ben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók	200	fő	A pályázatban 6, szakma megszerzésére irányuló képzést kívánunk megvalósítani: Adatállomány

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
	száma. Egy személy maximum 2 képzésben is részt vehet, ebben az esetben többször kell számítani. A képzésbe bevontak maximum 50%-a lehet a tartósan inaktívak közül bevont célcsoporttag.			kezelő és dokumentációs munkatárs, Betanított mosástechnológus, Betanított singer varrodai szalagmunkás, Felsőruházat kötött idom leszedő, Raktári árukészlet kezelő munkatárs. Sablon szerkesztő-lézervágó. A szakma megszerzésére irányuló képzésekbe 77 főt kívánunk bevonni. Ezen kívül 6 Alapvető képzések körébe tartozó képzést is kívánunk megvalósítani 123 fő bevonásával. Ezek a képzések: Kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei, Társadalmi beilleszkedés, Munkaerő piaci ismeretek, Tanulási technikák, együttműködés és motiváció, Stressz- és krízishelyzetek kezelése, Önismeret

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási kérelem azonosító száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen működő\\" Részvénytársaság**

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma	Fő	2018.10.31.	200	200	200
CO16 Fogyatékossággal élő résztvevők	Fő	2018.10.31.	200	200	200

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **EFOP-1.1.6-17-2017-00006**

Kedvezményezett neve: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság**

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint megbízó (a továbbiakban: **Adatkezelő**)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dióssi Katalin

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó "zártkörűen működő" Részvénytársaság**, mint megbízott (a továbbiakban: **Adatfeldolgozó**),

Postacím: ,

Székhely: **6724 Szeged, Tavas u. 2.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **0610000122**

Adószám: **11090036-2-06**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kiss Sándor**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

• Előzmény

- Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó és Adatkezelő támogatási szerződést (a továbbiakban Támogatási Szerződés) kötött **Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért** című projekt (a továbbiakban Projekt) támogatására. A Projekt megvalósítása során Adatfeldolgozónak adatot kell szolgáltatnia a Projektben részt vevő természetes személyekről az 1.3. pontban foglalt célból.
- Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a jelen szerződés keretei között rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. Tekintettel arra, hogy az adatgyűjtés a résztvevők személyes és különleges adataira is kiterjed, az adatok feldolgozása és kezelése során különös hangsúlyt kell fektetni az érintettek magánszférájának védelmére és az adatbiztonság követelményének megvalósulására.
- A megbízási szerződés célja Adatkezelő részéről:
A 2014-2020-as programozási időszak esetében, az Európai Szociális Alap (a továbbiakban ESZA) finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és

a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendeletének (a továbbiakban: 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. és II. melléklete ún. közös indikátorok előállítását írja elő, amelyek révén az ESZA programok eredményei uniós szinten összehasonlíthatók, illetve összesíthetők lesznek.

A közös indikátoroknak két fő kategóriája van: 1) résztvevőkre vonatkozó indikátorok, 2) szervezetekre vonatkozó indikátorok. A két kategóriába tartozó indikátorok közül a beavatkozás jellegének megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni és szolgáltatni. Az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint résztvevőnek tekintendők azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Azoknál az ESZA konstrukcióknál, ahol a rendelet szerinti résztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyéni szintű adatgyűjtést biztosítani kell.

- Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103294/2016.
- A megbízás meghatározott adatfeldolgozási feladatok ellátására szól. Jelen szerződés a Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező határozott időtartamra jön létre.

• **A szerződés tárgya**

2.1. Adatkezelő az Infotv. 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően jelen szerződés aláírásával megbízza az Adatfeldolgozót az alábbi feladatok elvégzésével:

- az Adatkezelő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott kérdőívek kitöltetése a résztvevőkkel (segítség nyújtása a kérdések értelmezéséhez),
- a kitöltött kérdőívek összegyűjtése és megőrzése a személyes adatok védelmének biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint,
- A kérdőívet kitöltő személy személyi azonosításra alkalmas okmányáról fénymásolat készítése, és annak megőrzése a személyes adatok védelmének biztosításával, az egyéb projektdokumentációra vonatkozó megőrzési szabályok szerint,
- a kitöltött kérdőívek adatainak bevitele az Adatkezelő által megadott on-line felületen keresztül. Az on-line felület használatához szükséges hozzáférést Adatkezelő jelen szerződés aláírását követően bocsátja Adatfeldolgozó rendelkezésére. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy az adatfeldolgozói felülethez csak a kérdőívek feldolgozását végző, jogosult személy(ek) férhessen(ek) hozzá.

2.2. Adatfeldolgozó az 2.1 pontban meghatározott feladatok ellátására, Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján, további adatfeldolgozót igénybe vehet. Ilyen esetben azonban Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az Infotv. rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi. A további adatfeldolgozó igénybevételeből eredő esetleges kárért Adatfeldolgozó felelős.

- Adatfeldolgozó a 2.1. pontban foglalt megbízást elfogadja.
- Felek kijelentik, hogy az 2.1 pontban foglalt adatfeldolgozási feladatok ellátásáért Adatkezelőt jelen szerződés alapján fizetési kötelezettség nem terheli, a felmerülő költségek a Támogatási Szerződés alapján kerülhetnek elszámolásra.
- Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a 2.1 pontban meghatározott adatokat Adatfeldolgozó a Támogatási Szerződés hatálya alatt, a projekt dokumentumainak nyilvántartására és őrzésére vonatkozó szabályok szerint (ld. Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF) megőrzi.

▪ **Adatkezelő jogai és kötelezettségei**

3.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

3.2. Adatkezelő - adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására - műveleteket határozhat meg Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében.

- Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor – a 4.2. pontban foglaltakkal összhangban – Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
- Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 napon belül köteles az érintett számára megadni, amelyről tájékoztatja Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja alapján adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri, Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően utasítani Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelem elutasítása esetén, Adatkezelő köteles a döntését – a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül - az érintett részére írásban megküldeni és döntéséről egyidejűleg Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is tájékoztatni. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. Jelen pontban meghatározott panaszokat, kérelmeket Felek elektronikus úton továbbítják egymásnak.

▪ **Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei, az Adatbázis védelme**

4.1. Adatfeldolgozó köteles az 2.1. pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő utasításai szerint és Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni.

- Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása előtt felhívni, ha azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad.
- A megbízás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag Adatkezelő részére hasznosítható.
- Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni.
- Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani.
- Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.

- Adatfeldolgozó köteles az érintettektől az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást beszerezni. Az aláírandó hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő által Adatfeldolgozó részére elektronikusan rendelkezésre bocsátott, az érintettek (résztevők) által kitöltendő kérdőív tartalmazza.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

- Amennyiben Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell Adatkezelőt a késedelemről, annak várható elhúzódtásáról és okairól.
- Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések (ld. Infotv.), a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
- Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.

▪ Titoktartás

- 5.1. Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
- 5.2. Feleket a szerződés létrejötte, és teljesítése keretében a szerződés hatályba lépésekor, illetve azt követően tudomásukra jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb – minősített adatnak nem minősülő – bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik Fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Felek vonatkozásában jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.
- 5.3. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség Feleket a szerződés bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés időtartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.
- 5.4. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát.

5.5. A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

▪ **Adatbiztonság**

- Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti.
- Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv.-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
- Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett Adatkezelő és Adatfeldolgozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen.
- Felek – többek között –
 - a) gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
 - b) gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
 - c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, gondoskodnak annak fizikai védelméről is,
 - e) gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelkezhetők.

• **Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése**

1. Jelen szerződés a Támogatási Szerződés hatályának időtartamával megegyező határozott időtartamra jön létre, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.
2. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes.
3. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés a Támogatási Szerződés 8.5. pontja alapján jön létre, és a támogatási szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben valamelyik Fél a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem, a Támogatási Szerződés megszegéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazhatók. Jelen szerződés osztja a Támogatási Szerződés sorsát, annak bármely okból történő megszűnése esetén jelen megállapodás is megszüntetésre kerül.

4. Amennyiben a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeiket a Felek teljesítették, a szerződés megszűnésekor, a projektdokumentációra vonatkozó megőrzési határidő leteltét követően, Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisíteni és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, majd a jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni. Amennyiben a szerződés teljesítését megelőzően annak bármely okból történő megszűnésére kerülne sor, Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezése szerint az általa feldolgozott adatokat Adatkezelő, vagy az Adatkezelő által kijelölt más adatfeldolgozó részére átadni, vagy Adatkezelő rendelkezése szerint – amennyiben az adatkezelés jogszerűen nem folytatható – az adatok megsemmisítéséről gondoskodni, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíteni, és a jegyzőkönyvet Adatkezelő részére átadni.

▪ **Együttműködés, Kapcsolattartás**

- A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül közölni. Adatfeldolgozó tudomásul veszi, hogy köteles Adatkezelő alkalmazottaival és munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a megbízás teljesítése során együttműködni.
- Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e nélkül is tájékoztatni tevékenységéről.
- Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás módjára a Támogatási Szerződés és az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- Jelen szerződésben foglaltak szakmai felügyeletére és kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:

Döntéshozó személy Adatkezelő részéről	Név: Telefon: E-mail:	Dióssi Katalin +36-1-273-4250 Eutamogatas@emmi.gov.hu
Kapcsolattartó személy Adatkezelő részéről	Név: Telefon: E-mail:	Rózsa Zoltán +36-1-273-4250 Eutamogatas@emmi.gov.hu
Döntéshozó személy Adatfeldolgozó részéről	Név: Telefon: E-mail:	Kiss Sándor 0662554062 vezerig@szefo.hu
Kapcsolattartó személy Adatfeldolgozó részéről	Név: Telefon: E-mail:	Sindelné Kozma Noémi 06302232719 kontrollingov@szefo.hu

- Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy(ek) vagy azok adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást.
- A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.

▪ **Záró rendelkezések**

- 9.1. A jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései irányadók.

- 9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
- 9.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely a szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
- 9.4. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

Jelen szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés 7 oldalból áll, 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány az Adatkezelőt, 1 példány az Adatfeldolgozót illet.

Adatfeldolgozó képviselőtében:

Adatkezelő képviselőtében:

....., 20.... év ... hó nap

Budapest, 20.... év ... hó nap

.....
Kiss Sándor
Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó \\"zártkörűen
működő\" Részvénytársaság

.....
Dióssi Katalin
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság